

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2598/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางสาวลิซาลินน์ กอสสิลิน

จำเลย

นางสาวลิซาลินน์ กอสสิลิน จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 245 วรรคสอง

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืน ตามศาลชั้นต้น จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ต้อง ห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น เป็นการวินิจฉัยเฉพาะการกระทำความผิดและ ดุลพินิจในการลงโทษ แต่ยังไม่ได้อวินิจฉัยเกี่ยวกับของกลางคดีจึงยังไม่ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245 จำเลยมีสิทธิที่จะฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งออกนอก ราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง, 15 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 เฮโรอีน ที่จำเลยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งออก นอกราชอาณาจักร

เพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน การกระทำ ของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทต้องลงโทษ บทหนักที่สุด ซึ่งตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 7 บัญญัติ ให้ผู้
พยายามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษ ตามที่กำหนดไว้สำหรับ
ความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำ ความผิดสำเร็จ จึงต้องลงโทษจำเลยฐานพยายาม
ส่งเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 65 วรรคสอง, 65 วรรคสอง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 พระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผู้
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 7 อันเป็นบทหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต ชั้นจับกุมและชั้นพิจารณาของ
ศาลจำเลยให้ การ รับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษ ให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 52(2)
คงจำคุกตลอดชีวิต ริบของกลาง (อันดับ 25 แผ่นที่ 4,5)

โจทก์และจำเลยต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายัง ศาลอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 55 แผ่นที่ 3)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ตลอดชีวิต และริบ
ของกลาง จำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวน ไปยังศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์

พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เท่ากับศาลอุทธรณ์สั่งริบของกลางแล้วเช่นกัน จึงหาใช่ตามที่ จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้สั่งเกี่ยวกับของกลางไม่ ดังนั้น คดีจำเลยจึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ฎีกาจำเลยจึงต้องห้ามศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ตลอดชีวิต และริบของกลาง จำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวน ไปยังศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เท่ากับศาลอุทธรณ์สั่งริบของกลางแล้วเช่นกัน จึงหาใช่ตามที่ จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้สั่งเกี่ยวกับของกลางไม่ ดังนั้น คดีจำเลยจึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ฎีกาจำเลยจึงต้องห้ามศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>